

ØKT 1 AV 3 ØKONOMISTYRING · KAPITTEL 1

Hva kan Kari tape hvis Nordlys går konkurs?

Januar 2019. Kari og Tom starter Nordlys Elektro. Banken vil ha kausjon før den låner ut.



SAKEN · JANUAR 2019 · BANKEN

Banken låner 765 000 kr, men bare med kausjon

BANKENS RÅDGIVER

«Vi låner dere til bil og verktøy. Men vi vil ha personlig kausjon fra dere begge.»

TOM, ELEKTRIKER

«Da kan vi like gjerne drive som ansvarlig selskap. Vi hefter jo uansett.»

KARI, ELEKTROINSTALLATØR

«Jeg eier et hus. Tom leier. Hva er det jeg skriver under på?»

SPØRSMÅLET **Har Tom rett?**

Fagskolen Oslo

Hvilken form ville du valgt for Nordlys?

A

ENK

Kari starter alene, i eget navn

B

ANS

Kari og Tom sammen, som Tom vil

C

AS

selskapet som egen person

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

Fire spørsmål før Kari skriver under

1

Formen

Hvorfor betyr bokstavene bak navnet noe?

2

Uten vegg

Hva skjer med eierne i et personlig selskap?

3

Med vegg

Hva er det meste eierne kan tape i et AS?

4

Kausjonen

Hvorfor kan banken likevel ta huset?

Underveis regner dere selv i oppgave 1A. Alle regler og eksempler står på arket for økta, så dere trenger ikke skrive av lysbildene.

Boka og bransjen bruker ulike ord om det samme

Læreboka sier		Bransjen og systemene sier ofte
Enkeltpersonforetak	=	ENK, enkeltmannsforetak, «firma i eget navn»
Ansvarlig selskap (ANS eller DA)	=	Kompaniskap, «vi driver sammen»
Aksjeselskap	=	AS, «firmaet», selskapet
Aksjekapital og innskudd	=	Startkapital, «det vi skjøt inn»
Personlig kausjon	=	Selvskyldnerkausjon, personlig garanti

Ordene til høyre møter du på jobb og i systemene. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord til venstre.

Bokstavene avgjør hvor langt kreditor kan gå



I de to personlige selskapene kan kreditor gå forbi firmaet og inn til eierens hus. I aksjeselskapet stopper veggen kreditor.

REGELEN **Personlig selskap: ingen vegg mellom firmaet og eieren. Aksjeselskap: en vegg.**

Hus og hjem kan gå tapt, og boka mener det

Alt

DET EIEREN EIER, STÅR BAK GJELDEN

Én eier og ingen vegg. Etter konkursen følger hele den udekkede gjelden eieren.

Bokas tabell 1.1 for enkeltpersonforetak

Fordeler	Ulemper
Enkel å starte	Personlig ansvar for all gjeld
Eieren bestemmer alt	Skatt som eierens inntekt, typisk over 30 %
Penger flyttes fritt mellom privat og firma	Svakere sykepenger: ingen arbeidsgiver betaler de første 16 dagene

REGELEN **Eierens ansvar = all udekket gjeld. Overskuddet skattes som eierens inntekt, typisk over 30 %.**

ANS eller DA: to bokstaver, helt ulikt ansvar

SOLIDARISK ANSVAR (ANS)

1 400 000 kr

Kreditor kan kreve hele gjelden av én eier. Den velger Kari, som eier huset. Hun må selv kreve Tom for hans halvdel etterpå.

DELT ANSVAR (DA)

700 000 kr

Hver eier svarer bare for sin andel: 1 400 000 × 50 % = 700 000 kr.

REGELEN **ANS: hver eier kan kreves for 100 % av gjelden. DA: gjeld × eierandel. Selskapsavtale er påbudt.**

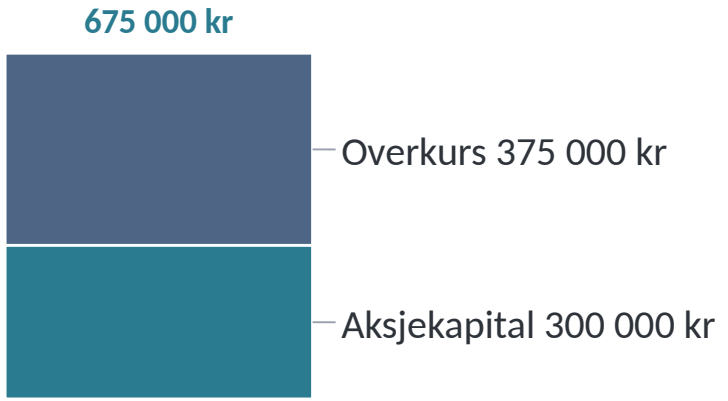
I aksjeselskapet taper eierne innskuddet, ikke mer

675 000 kr

DET KARI OG TOM SKJØT INN I 2019

Selskapet er en egen person i loven. Prisen er styre, generalforsamling og regler for uttak.

Nordlys 2019: hva Kari og Tom skjøt inn



Minstekravet er 30 000 kr i aksjekapital. Nordlys skjøt inn ti ganger så mye, fordi banken krevde 30 % egenkapital.

REGELEN **Eiernes ansvar = innskuddet: aksjekapital pluss overkurs. Skatt: 22 % av overskuddet, i selskapet.**

Er 22 % skatt i aksjeselskapet en gave?

ENKELTPERSONFORETAK

594 000 kr

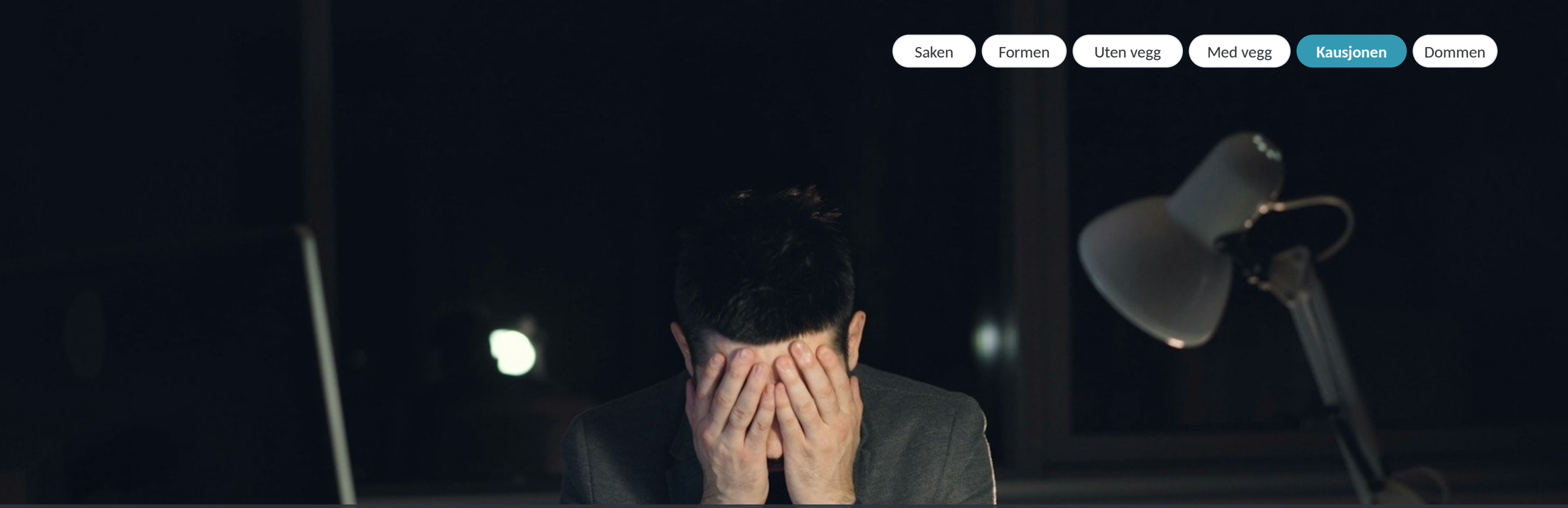
900 000 kr i overskudd. Skatt 34 % i eksemplet: 306 000 kr. Resten er eierens, privat og fritt.

AKSJESELSKAP

702 000 kr

Skatt 22 %: 198 000 kr. Resten er selskapets, ikke eierens. Tas pengene ut som lønn eller utbytte, kommer det mer skatt.

REGELEN **Velg form etter ansatte, gjeld og risiko. Ikke etter skatten.**



4 · KAUSJONEN

Tenk deg at Nordlys går konkurs etter første år. Banken mangler 700 000 kr. Polarlys mangler 700 000 kr.

Hva kan Polarlys kreve av Kari og Tom privat?

A

700 000

alt Polarlys mangler

B

350 000

halvparten av hver

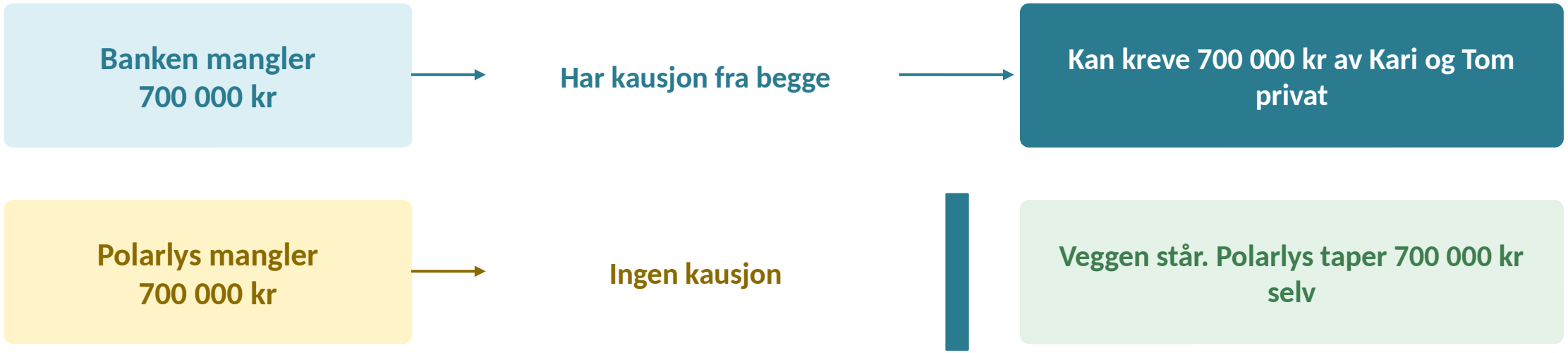
C

0 kr

ingenting

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

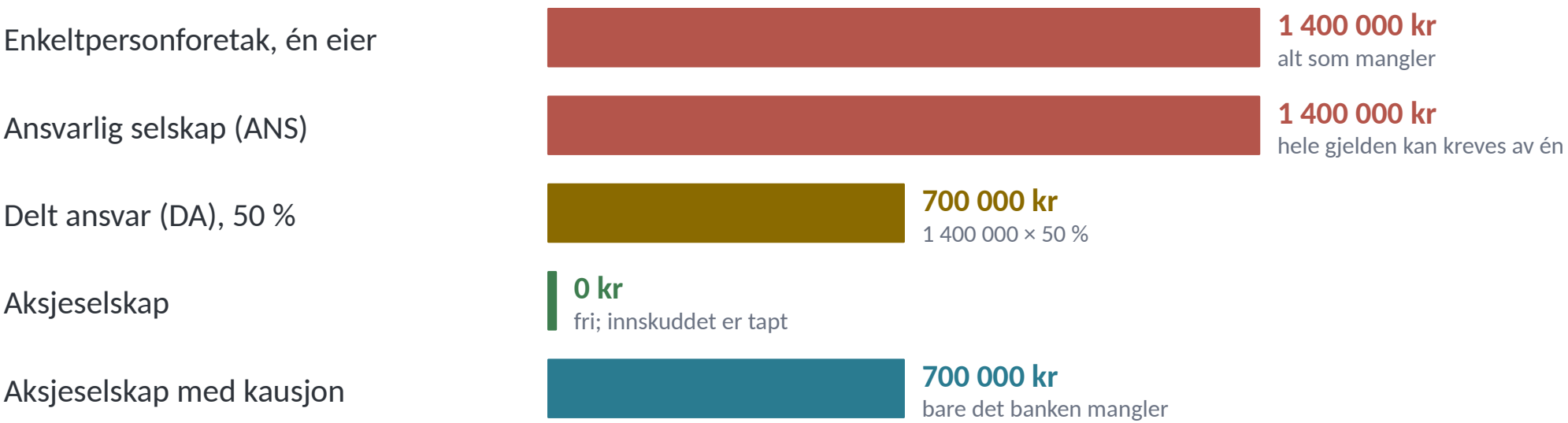
Kausjonen er et hull i veggen, bare for ett lån



Kari og Tom taper innskuddet og det banken mangler: 675 000 + 700 000 = 1 375 000 kr. Ikke 2 075 000.

REGELEN **Kausjon: banken kan kreve det som mangler på lånet, privat. Begrenset ansvar gjelder alle andre.**

Samme konkurs, fem svar på hva én eier skylder



Bokstavene bak navnet avgjør hva eierne skylder etter at boet er gjort opp.

REGELEN **Boka 1.6: i personlige selskaper skylder eierne det som mangler. Aksjonærer er fri, unntatt kausjonen.**

JOBB NÅ

1A

15 minutter

HER FINNER DU DEN

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 1 → Filer → OK01_Etablering_og_oppstart_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1A. Arket for økta har alle reglene.

Regn hva Kari og Tom taper, og skriv svaret til Kari

a Aksjeselskap uten kausjon: hva er tapt?

b–c Med kausjon: hva kan banken kreve, og samlet tap

d Delt ansvar (DA), 50 % hver

e Solidarisk ansvar (ANS)

f Kari alene som enkeltpersonforetak

g Svar Kari: var aksjeselskap riktig når banken krevde kausjon?

Ferdig når

Fem grønne sjekker og riktig valg i e.
Du kan forklare hvorfor kausjonen ikke gjelder Polarlys.
Alene, i par eller i gruppe.

675 000, 1 375 000, 700 000 og 1 400 000 kr

a · AS uten kausjon

675 000

kr: aksjekapital 300 000 + overkurs 375 000

b–c · AS med kausjon

1 375 000

kr: 675 000 + 700 000 som banken mangler

d · Delt ansvar (DA)

700 000

kr: 1 400 000 × 50 % på Kari

e–f · ANS og ENK

1 400 000

kr: hele gjelden kan kreves av Kari alene

g: Ja, aksjeselskap var riktig. Kausjonen gjelder bare banklånet; veggen står mot Polarlys og alle andre. Be banken om et tak i kroner og en sluttdato for kausjonen.

Kari kan tape innskuddet og kausjonen, ikke alt hun eier

675 000

kroner: uten kausjon taper Kari og Tom bare det de skjøt inn.

1 375 000

kroner med kausjonen: banken kan i tillegg kreve 700 000 kr. Polarlys kan ikke.

1 400 000

kroner i et ANS, som Tom ville: alle kreditorene kunne gått etter Kari og huset.

SVARET

Svaret til Kari: aksjeselskap, og forhandle tak og sluttdato på kausjonen.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 1: 1.1–1.4, konkurs i 1.6, og tabell 1.1.

Arket for økta: alle reglene med Nordlys-eksempler.

Øv

Oppgave 1A ferdig.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 1 → Les og Øv.

Finn ut hvilken selskapsform bedriften du jobber i har, og hvem som eier den.

Kan du forklare …

Ansvaret i enkeltpersonforetak, ANS, DA og aksjeselskap.

Hva eierne skylder etter en konkurs.

Hva en kausjon gjør med det begrensede ansvaret.

Hvorfor skatten ikke avgjør valget.

Kilder: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 1 (1.1–1.4, 1.6, tabell 1.1). Aksjeloven § 3-1, selskapsloven § 2-4 (Lovdata). NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 (35 konkurser). Nordlys Elektro AS er en tenkt casebedrift; tallene står i faktaarket, og konkursen i 1A er tenkt. Foto: Unsplash (Vitaly Gariev).